PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: acceso a divisas sin cupo y en el día para las importaciones de las nóminas de bienes de capital e insumos

Durante el tramo transitorio, da acceso al segmento preferente sin cupo y en el día para pagar importaciones de las posiciones de las nóminas del régimen de acceso preferente («Decreto de régimen transitorio de acceso preferente a divisas para bienes de capital, repuestos e insumos sin producción local» y «Resolución del Ministerio de Economía: nómina pública de insumos productivos sin producción local»), con declaración jurada, intercambio de información con ARCA para el cruce con lo despachado y vencimiento automático en la fecha de cierre del tramo.

Propuesta 3: Dólares primero para producir: máquinas e insumos
Cuándo: Fase II: el mismo día de la apertura del tramo transitorio, al comenzar el año 3; vence con su cierre.
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

VISTO

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias, el artículo 9° de la Ley N° [—] de libertad de moneda y de indexación en los contratos, el Decreto N° [—] de régimen de acceso preferente a divisas para bienes de capital e insumos, la Resolución N° [—] del Ministerio de Economía (nómina de insumos productivos sin producción local), la Comunicación «A» […] de apertura del tramo transitorio, la Sección 10 de las normas sobre «Exterior y Cambios», y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° [—] estableció un régimen transitorio de acceso preferente a divisas para la importación de bienes de capital, sus repuestos y partes, y de insumos productivos sin producción local, sobre nóminas públicas de posiciones arancelarias, y que el acceso al mercado de cambios corresponde a esta Institución.

Que la Comunicación «A» […] creó, dentro del tramo transitorio, un segmento preferente reservado a esas importaciones.

Que una fábrica detenida por falta de un insumo importado o de una máquina pierde capacidad de producir, por lo que el acceso debe ser rápido y sin cupos discrecionales.

Que el control cruzado con la mercadería efectivamente despachada, a cargo de la Dirección General de Aduanas, previene el uso del régimen para otros fines.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Comunicación «A» […] – Ref.: Circular CAMEX 1-[…]. Exterior y Cambios. Pagos de importaciones de bienes de las nóminas del régimen de acceso preferente.

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Alcance. Incorporar como punto de la Sección 10 de las normas sobre «Exterior y Cambios» el siguiente: «Durante el tramo transitorio, las entidades darán acceso al segmento preferente, sin límite de monto y sin requerir la conformidad previa de esta Institución, para los pagos de importaciones de bienes cuya posición arancelaria esté comprendida en el Anexo I del Decreto N° [—] o en la nómina de la Resolución N° [—] del Ministerio de Economía, vigentes a la fecha del pago.»

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Requisitos. Disponer que, para acceder conforme al punto 1, la entidad requiera solo: a) la declaración jurada del importador que identifique la posición arancelaria, el monto, el proveedor y el destino productivo de los bienes; b) en los pagos con registro de ingreso aduanero, el número de la destinación de importación; y c) en los pagos anticipados, el compromiso de acreditar el registro de ingreso aduanero dentro del plazo general previsto en la Sección 10 para esa clase de pagos.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Plazo. Establecer que la entidad curse la operación el mismo día hábil de la solicitud, si fue presentada con los requisitos del punto 2 antes del horario de cierre de las operaciones del día; en caso contrario, el día hábil siguiente.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Exclusiones. Disponer que las entidades no darán acceso conforme al punto 1 a los importadores que la autoridad de aplicación del Decreto N° [—] haya excluido del régimen, según la nómina que esta Institución difundirá y actualizará cada día hábil sobre la base de la información que esa autoridad le comunique.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Información. Disponer que las entidades informen a esta Institución, en el régimen informativo que corresponda, cada operación cursada conforme al punto 1, con la identificación del importador, la posición arancelaria, el monto y la destinación o el compromiso del punto 2. Esta Institución pondrá esa información, cada día hábil, a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para el control cruzado con la mercadería despachada y de la autoridad de aplicación del Decreto N° [—] para su publicación mensual.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Vencimiento. El punto 1 quedará sin efecto de pleno derecho en la fecha de cierre del tramo transitorio. Las obligaciones de información y de acreditación del registro de ingreso aduanero de las operaciones cursadas hasta esa fecha subsisten hasta su cumplimiento.

ARTÍCULO 7°.- Punto 7 – Vigencia. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia en la fecha de apertura del tramo transitorio.